В Щелковский городской суд Московской области
141100, Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, д. 2
от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г. Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

Дело № 2а-7425/2025 ~ М-6601/2025
Дело № 2а-7239/2025 ~ М-6194/2025

ПОЯСНЕНИЯ
на административные исковые заявления МИФНС России №16 по Московской области

В производстве Щелковского городского суда Московской области находятся дела № 2а-7425/2025 ~ М-6601/2025 и № 2а-7239/2025 ~ М-6194/2025 по административным исковым заявлениям МИФНС России №16 по Московской области.

В соответствии со ст.135 КАС РФ ЗАЯВЛЯЮ ВОЗРАЖЕНИЯ по следующим основаниям:

I. НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ

1.1. Пропуск срока обращения в суд

Согласно п. 3 ст. 48 НК РФ, налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности **в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате задолженности** в случае, если размер отрицательного сальдо превышает 10 тысяч рублей.

По административному исковому заявлению № 8787 от «26» августа 2025 г.

Установленные факты:

- Требование об уплате № 88679 от 16.12.2023
- Срок исполнения требования: 8 рабочих дней с 16.12.2023 = до **28.12.2023**
- **Максимальный срок** для обращения в суд: 6 месяцев с 28.12.2023 = до **28.06.2024**
- Административное исковое заявление составлено **26.08.2025**

Вывод: Административный истец **грубо нарушил** установленный НК РФ 6-месячный срок обращения в суд на **13 месяцев и 29 дней**, что является безусловным основанием для **отказа в удовлетворении иска**.

По административному исковому заявлению № 8741 от «19» августа 2025 г.

Установленные факты:

- Требование об уплате № 88679 от 16.12.2023
- Срок исполнения требования: 8 рабочих дней с 16.12.2023 = до **28.12.2023**
- **Максимальный срок** для обращения в суд: 6 месяцев с 28.12.2023 = до **28.06.2024**

- Административное исковое заявление составлено **19.08.2025**

Вывод: Административный истец **грубо нарушил** установленный НК РФ 6-месячный срок обращения в суд на **13 месяцев и 22 дня**, что является безусловным основанием для **отказа в удовлетворении иска**.

1.2. Нарушение принципа консолидации требований

Административный истец подает исковые заявления избирательно по отдельным налоговым обязательствам, что противоречит системному подходу к взысканию задолженности, предусмотренному НК РФ.

Обращаю внимание суда на то, что в обоих административных исковых заявлениях налоговый орган ссылается на одно требование № 88679 от 16.12.2023, в котором общая сумма задолженности указана как 6485 руб., однако в исках заявлены суммы 10 378,35 руб. и 259 453,90 руб. соответственно, что категорически не соответствует требованию и свидетельствует о злоупотреблении правом.

Кроме того, по делу № 2а-5122/2025 решением от 12.08.2025 года в Административные исковые требования Межрайонной ИФНС России № по Московской области к Лаговскому Д.В. о взыскании задолженности по налогам, пени по этому же требованию № 88679 от 16.12.2023 были оставлены без удовлетворения.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ

2.1. Нарушение единого налогового счета

Согласно ст. 11.3 НК РФ, с 1 января 2023 года действует система **единого налогового счета (ЕНС)**.

В Административном исковом заявлении 5748 от 27.05.2025 года указано, что по состоянию на 27.05.2025 г. сумма задолженности, подлежащая взысканию в порядке, предусмотренном статьей 48 НК РФ, с учетом увеличения (уменьшения), включения в заявления о взыскании задолженности суммы отрицательного сальдо, составляет 6 777,32 рубля.

В Административном исковом заявлении 8741 от «19» августа 2025 г. указано, что по состоянию на 23.12.2024 сумма задолженности, подлежащая взысканию в порядке, предусмотренном статьей 48 НК РФ, с учетом увеличения (уменьшения), включения в заявления о взыскании задолженности суммы отрицательного сальдо, составляет 10378 руб. 35 коп., в т.ч. налог – 8036 руб. 00 коп., пени – 1342 руб. 35 коп., штрафы – 1000 руб. 00 коп.

В Административном исковом заявлении 8787 от «26» августа 2025 г. указано, что по состоянию на 19.05.2025 сумма задолженности, подлежащая взысканию в порядке, предусмотренном статьей 48 НК РФ, с учетом увеличения (уменьшения), включения в заявления о взыскании задолженности суммы отрицательного сальдо, составляет 259453 руб. 90 коп., в т.ч. налог – 176099 руб. 00 коп., пени – 48211 руб. 90 коп., штрафы – 35143 руб. 00 коп.

Данные противоречия свидетельствуют о том, что:

- Отсутствует единая методика расчета задолженности
- Суммы изменяются произвольно без объективных оснований
- Нарушен принцип ЕНС, предполагающий единое сальдо на конкретную дату

Нарушения административного истца:

- Отсутствует подробная информация о движении средств по ЕНС
- Не учтены зачеты и доплаты в рамках ЕНС за весь период
- Не представлен расчет формирования задолженности с учетом системы ЕНС

2.2. Нарушение принципа правовой определенности

Требования административного истца **не соответствуют** принципу правовой определенности, поскольку:

- Суммы в различных документах не совпадают
- Отсутствует четкое обоснование задолженности
- Нарушена хронология процедур взыскания

III. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ

3.1. Злоупотребление правом при множественных обращениях в суд

Из данных судебной системы установлено, что МИФНС России №16 множественно обращалась в суды:

1. **Дело № 2а-164/2025** от 16.01.2025 - **судебный приказ ОТМЕНЕН**
2. **Дело № 2а-797/2025** от 15.04.2025 - **судебный приказ ОТМЕНЕН**
3. **Дело № 2а-1361/2025** от 24.06.2025 - **судебный приказ ОТМЕНЕН**
4. **Дело № 2а-5122/2025** - административный иск **ОСТАВЛЕН БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ**.

Данные действия МИФНС являются злоупотреблением правом в соответствии со **ст. 10 ГК РФ**, поскольку:

- Представляют собой **недобросовестное поведение** налогового органа
- Направлены на **обход судебных решений** об отмене приказов а также решений судов
- Создают **чрезмерную нагрузку** на судебную систему
- **Нарушают принципы разумности** и добросовестности при осуществлении прав

3.2. Нарушение принципа процессуальной экономии

Множественные обращения в суд с **неустраненными правовыми препятствиями** (пропуск сроков давности, противоречия в документах) свидетельствуют о **системных нарушениях** в работе административного истца.

3.3. Отсутствие доказательств уважительности пропуска срока

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВС РФ № 62 от 27.12.2016, пропуск срока обращения в суд может быть признан уважительным только при наличии объективных препятствий. МИФНС не представила и не может представить таких доказательств.

IV. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ИСКЕ

4.1. Пропуск срока давности взыскания (п. 3 ст. 48 НК РФ)

4.2. Злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) при множественных обращениях в суд

4.3. Существенные противоречия в суммах

4.4. Нарушение процедуры взыскания и системы ЕНС

4.5. Отсутствие надлежащих доказательств обоснованности требований

4.6. Несоответствие требованиям процессуального законодательства

V. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АНАЛОГИЧНЫМ ДЕЛАМ

Щелковский городской суд неоднократно отказывал МИФНС России №16 в аналогичных исках к Лаговскому Д.В. по следующим основаниям:

5.1. Дело № 2а-5450/2018 (Решение от 19.12.2018)

Основания отказа:

- **Пропуск сроков обращения в суд** по налогу на имущество за 2014-2016 годы
- **Нарушение процедурных требований** направления требований об уплате
- Суд указал: "*административный истец на дату обращения с административным иском в суд утратил право на принудительное взыскание с административного*

ответчика задолженности по пени за спорный период, поскольку истекли сроки принятия решений об их взыскании в порядке, установленном ст. 48 НК РФ"

5.2. Дело № 2а-6004/19 (Решение от 19.11.2019)

Основания отказа:

- **Пропуск срока обращения в суд** по транспортному налогу за 2016 год
- **Нарушение сроков направления требования** (направлено 07.02.2019 вместо не позднее 01.03.2018)
- Суд отметил: "*административный истец является специализированным государственным органом, у которого не может быть объективных препятствий для своевременного обращения в суд*"

5.3. Дело № 2а-4098/17 (Решение от 28.09.2017)

Основания отказа:

- **Пропуск шестимесячного срока** после отмены судебного приказа по транспортному налогу
- **Отказ в восстановлении срока** ввиду неуважительности причин пропуска
- Суд установил **системные нарушения** в работе налогового органа

5.4. Дело № 2а-4881/20 (Определение от 05.11.2020)

Основания оставления без рассмотрения:

- **Несоответствие иска требованиям ст. 125, 126 КАС РФ**
- **Отсутствие расчета размера задолженности**
- **Неуказание налогового периода** и методики расчета
- **Отсутствие кадастровых справок** об актуальной стоимости имущества

5.5. Дело № 2а-5122/2025 (Решение от 12.08.2025)

Основания отказа в иске:

- **Пропуск срока обращения за судебным приказом: Налоговый орган обратился за вынесением судебного приказа 16.01.2025, хотя срок истёк 16.07.2024 (п. 2 ст. 48 НК РФ).**
- **Отсутствие уважительных причин для пропуска срока: ИФНС не предоставила доказательств объективных обстоятельств, оправдывающих пропуск срока (ст. 62, ч. 8 ст. 219 КАС РФ).**
- **Нарушение порядка взыскания: Пропуск срока обращения за судебным приказом является основанием для отказа в иске, если не доказана уважительность причин (п. 26 Постановления Пленума ВС РФ № 62 от 27.12.2016).**

Таким образом, суд счёл, что ИФНС нарушила установленные сроки без уважительных причин, что привело к отказу в удовлетворении иска.

5.6. Выводы из судебной практики

Установленная судебная практика свидетельствует о систематических нарушениях МИФНС России №16:

1. **Регулярное нарушение процессуальных сроков** обращения в суд
2. **Неспособность обеспечить надлежащее качество** исковых материалов
3. **Игнорирование требований НК РФ** при направлении требований об уплате
4. **Злоупотребление правом** при множественных необоснованных обращениях

Данные обстоятельства подтверждают, что настоящий иск является продолжением порочной практики административного истца и подлежит отказу по аналогичным основаниям.

VI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Рассмотрение дела в отсутствие административного ответчика

В связи с нахождением за пределами Российской Федерации (Республика Сербия, г. Белград) прошу суд рассмотреть дело в мое отсутствие на основании ч. 5 ст. 150 КАС РФ.

Данные возражения содержат исчерпывающую правовую позицию административного ответчика по всем спорным вопросам.

ПРОСИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На основании изложенного, руководствуясь положениями НК РФ, КАС РФ и принципами справедливости,

ПРОШУ СУД:

1. **ОТКАЗАТЬ** в удовлетворении административных исковых заявлений **№ 8787 от «26» августа 2025 г. и 8741 от «19» августа 2025 г.** МИФНС России №16 по Московской области **полностью**.
2. **УСТАНОВИТЬ** факт пропуска административным истцом срока давности обращения в суд (п. 3 ст. 48 НК РФ).
3. **ПРИЗНАТЬ** действия административного истца по множественным необоснованным обращениям в суд **злоупотреблением правом** (ст. 10 ГК РФ).
4. **УКАЗАТЬ** в решении на **системные нарушения** административным истцем требований налогового и процессуального законодательства.
5. Провести судебные заседания **в мое отсутствие** в связи с нахождением за пределами Российской Федерации.

ОБОСНОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ

1. Безусловный пропуск срока давности (п. 3 ст. 48 НК РФ) является самостоятельным основанием для отказа в иске без исследования иных обстоятельств дела.

2. Множественные противоречия в суммах свидетельствуют о недостоверности заявленных требований.

3. Злоупотребление правом при повторных обращениях после отмены судебных приказов нарушает принципы добросовестности и разумности.

4. Установленная судебная практика по аналогичным делам подтверждает системный характер нарушений административного истца.

5. Отсутствие надлежащих доказательств обоснованности требований исключает возможность их удовлетворения.

Дата: "09" октября 2025 г.

Административный ответчик:  /Лаговский Д.В./